SPIKA TECH™

POLÍTICA DE DESCONEXIÓN DIGITAL

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
Versión	**Resumen de modificaciones**	**Fecha de entrada**	**Sustituye a (Código, revisión)**
01	Primera versión del documento.	26/02/2025	N/A

REGISTRO DE FIRMAS			
Función:	**Elaborado por:**	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Departamento:	Responsable del SGSI	Dirección	Jefe de seguridad (o suplente)
Nombre:	David Pozo	Carlos Rodrigo	Carlos Zúñiga
Firma:	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 26/02/2025	Firmado por RODRIGO RIVERO, CARLOS (AUTENTICACIÓN) el día 26/02/2025 con	Firmado por ***8264** CARLOS ZUÑIGA (R: ****8690*) el día 26/02/2025 con un
Fecha:	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025

CONTENIDO

1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL....4
2 PREÁMBULO....5
3 ÁMBITO DE APLICACIÓN....5
4 MEDIDAS QUE GARANTIZAN EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL....5
5 INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL....8
6 DENUNCIA DE LAS ACCIONES CONTRA EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL....8
7 REFERENCIAS....8

1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El art. 18 de la Constitución Española en su apartado 4º establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ha venido a reforzar las garantías constitucionales que ya establecía en materia de datos personales, el art. 18.4 de la Constitución Española de 1978.

Además, el art. 88 de la indicada ley orgánica establece:

"1.- Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones; así como, de su intimidad personal y familiar.

2.- Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y de la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectivo o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

3.- El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que se definirán las modalidades de ejercicio del derecho 3 a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de la fatiga informática. En particular se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia; así como, en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas."

2 PREÁMBULO

La presente Política viene a garantizar la desconexión digital como un derecho a ejercitar por parte de los usuarios que conforman SPIKA TECH dirigido a la mejora de la salud y conciliación de su vida personal y familiar.

La desconexión digital pretende impedir la intrusión de la actividad laboral en la vida privada de los y las profesionales, una vez finalizada la actividad profesional diaria o en los descansos y permisos correspondientes.

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este protocolo será de aplicación a todos los usuarios de SPIKA TECH, independientemente de si realizan su función habitual presencialmente en el centro de trabajo o en modalidad de trabajo a distancia.

Las personas trabajadoras se comprometen al uso adecuado de los medios tecnológicos e informáticos puestos a disposición por la empresa evitando en la medida de lo posible su empleo fuera de la jornada de trabajo.

Las personas que tengan la responsabilidad de un equipo a su cargo, deberán ser referentes en la aplicación de esta política.

4 MEDIDAS QUE GARANTIZAN EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

- SPIKA TECH garantizará el conocimiento de la presente política a todos los usuarios que lo componen. Se garantizará el derecho a la desconexión digital a toda la plantilla independientemente de cuál sea su modelo de organización del trabajo.
- Comunicaciones realizadas fuera de la jornada laboral: con la finalidad de promover un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, las personas

trabajadoras tendrán derecho a no responder ninguna comunicación, fuere cual fuere el medio utilizado (correo electrónico, Teams, WhatsApp, teléfono, etc.), una vez finalizada su jornada laboral, salvo que concurran excepciones justificadas que supongan un grave o evidente perjuicio empresarial, cuya urgencia temporal necesite de una respuesta inmediata. En dichos supuestos, se deberá contactar previamente con la persona trabajadora para comunicarle la causa de urgencia que motiva dicha situación. Para casos concretos de disponibilidad o urgencia, debe consultarse lo pactado para cada trabajador en su contrato laboral.

- Las personas trabajadoras se comprometen al uso adecuado de los medios informáticos y tecnológicos puestos a disposición por la empresa, evitando en la medida de lo posible su empleo fuera de la jornada estipulada.
- Quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo de personas deben cumplir especialmente las políticas de desconexión digital. Por lo tanto, los superiores jerárquicos no esperarán respuesta en las comunicaciones enviadas a las personas trabajadoras fuera de horario de trabajo o próximo a su finalización, siempre que pudieran suponer para los destinatarios de las mismas la realización de un trabajo efectivo que previsiblemente pueda prolongarse e invadir su tiempo de descanso. Por ello, las personas destinarias de la comunicación tendrán derecho a no responder hasta el inicio de la siguiente jornada laboral.
- A efectos de garantizar el derecho a la desconexión digital en relación con la efectiva conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la convocatoria de reuniones de trabajo, tanto a nivel interno como las que se lleven a cabo con clientes, así como la formación obligatoria, se realizarán teniendo en cuenta el tiempo aproximado de duración y no se extenderán hasta más tarde de la finalización de la jornada ordinaria de trabajo, a fin de que no se vea afectado el tiempo de descanso de las personas trabajadoras.

- SPIKA TECH garantizará a las personas trabajadoras el derecho a la desconexión digital durante el periodo que duren sus vacaciones, días de asuntos propios, libranzas, descanso diario y semanal, permisos, incapacidades o excedencias, en los mismos términos o cualquier tiempo que obedezca legal o convencionalmente a periodos relacionados con el descanso del Profesional y/o la conciliación de su vida familiar y personal.
- Es recomendable y conveniente que las personas trabajadoras dejen configurado un mensaje de “fuera de la oficina” indicando los datos de contacto de la persona, si la hubiera, que haya sido designada por este para su reemplazo, así como las fechas de duración de los periodos antes referidos. Si alguna persona necesitara enviar un correo fuera de las horas habituales de trabajo, en la medida de lo posible debe evitarse, dado que se recomienda configurar el envío diferido de dicho correo.
- SPIKA TECH implementará las medidas de sensibilización sobre las que se ampara el derecho a la desconexión digital. Para ello, se pondrá a disposición de todas las personas trabajadoras materiales de apoyo, tales como manuales y guías, que resuelvan de forma clara cualquier duda que pueda surgir respecto al sistema y su objetivo. Corresponde a quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo y/o superiores jerárquicos de las personas trabajadoras dar cumplimiento al derecho a la desconexión digital.
- No se podrá sancionar disciplinariamente ni presionar o coaccionar a las personas trabajadoras por el ejercicio de su derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en esta política. El ejercicio del derecho a desconexión digital no repercutirá negativamente en el desarrollo profesional de las personas trabajadoras.

5 INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

- A los efectos de garantizar el respeto al derecho a la desconexión digital, la presente Política, será objeto de publicación en la Intranet una vez aprobada.
- Así mismo, SPIKA TECH llevará a cabo actuaciones de comunicación, sensibilización en esta materia, promocionando buenas prácticas con respecto al uso de las herramientas digitales y el derecho a la desconexión.

6 DENUNCIA DE LAS ACCIONES CONTRA EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

En caso de que se detecten o se produzcan prácticas o comportamientos contrarios a los principios recogidos en la Política, incidencias@spikatech.com:

7 REFERENCIAS

- ISO/ IEC 27001:2022
  - 6.2 Términos y condiciones de contratación